

1501299-66.2020.8.26.0541

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: MARCOS HIDEAKI SATO

Comarca: Santa Fé do Sul

Foro: Foro de Santa Fé do Sul

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 09/03/2022

... inúmeros problemas à sociedade, estando relacionado à maioria dos crimes praticados, fomentando o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como destruindo famílias e, infelizmente, cada vez mais, a infância e a juventude.

Cumpra-se.

Santa Fe do Sul, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Santa Fé do Sul

Foro de Santa Fé do Sul

2ª Vara

Avenida Conselheiro Antonio Prado, 1662, Santa Fe do Sul-SP - cep 15775-000

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501299-66.2020.8.26.0541 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501299-66.2020.8.26.0541

Classe - Assunto:

Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Documento de Origem:

Termo Circunstanciado, Termo Circunstanciado - 3090760/2020 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL, 14525755 - DEL.POL.SANTA FE DO SUL

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

MATEUS CANDIDO DA SILVA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCOS HIDEAKI SATO

VISTOS.

MATEUS CANDIDO DA SILVA foi denunciado como incurso no artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/06.

Segundo a exordial acusatória (fls. 33/35), no dia 21 de setembro de 2020, por volta de 20h15min, na Avenida Waldemar Lopes Ferraz, nº 1, São Francisco, nesta cidade e comarca de Santa Fé do Sul, MATEUS CANDIDO DA SILVA, trazia consigo, para consumo pessoal, drogas (uma porção de Cannabis Sativa L "maconha", com peso de

1,25 grama e uma pedra de crack com o peso de 0,24 gramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Realizada audiência de instrução, a denúncia foi recebida e procedeu-se ao interrogatório do réu.

Ultrapassada a fase de diligências, manifestaram-se as partes em alegações finais. É O RELATÓRIO.

Passo a fundamentar e decidir.

A materialidade do delito está comprovada pelo boletim de ocorrência (fls. 3/4); pelo auto de exibição e apreensão (fls. 5); pelos rebatimentos fotográficos (fls. 7/8); pelos laudos de constatações dos entorpecentes (fls. 12/16); pelo exame químico toxicológico (fls. 17/19); pelo depoimento em solo policial de Clodoaldo José Caçador (fls. 20) e Roger Gabriel de Jesus Salvador (fls. 21).

A autoria do delito é inconteste e recai sobre o acusado.

Em seu interrogatório judicial, MATEUS CANDIDO DA SILVA declarou que realmente estava na posse dos entorpecentes, para seu consumo pessoal.

A confissão prestada em Juízo, de espontaneidade inquestionável, não discrepa do mais da prova colhida, que demonstra à saciedade a realidade da hipótese acusatória.

Neste ponto, importante consignar que, por inteligência do art. 197 do Código de Processo Penal, a confissão deve ser confrontada com os demais elementos probatórios trazidos à cognição.

Partindo dessa perspectiva, depreende-se que a confissão tecida pelo réu é corroborada pelos depoimentos das testemunhas Clodoaldo José Caçador e Roger Gabriel de Jesus Salvador, perante a autoridade policial.

Tendo em vista que a confissão do acusado se revelou harmônica com as demais provas produzidas nos autos, está suficientemente provado que o acusado incidiu nas penas do art. 28 da Lei de Drogas, ao trazer consigo, para consumo pessoal, drogas (uma porção de Cannabis Sativa L "maconha", com peso de 1,25 grama e uma pedra de crack com o peso de 0,24 gramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

DOSIMETRIA

Passo à dosimetria da pena, em respeito ao disposto no art. 68, do Código Penal.

No que diz respeito à individualização da pena, verifica-se que o tipo penal em apreço sujeita o condenado à pena de advertência sobre os efeitos das drogas, bem como à pena máxima de 05 (cinco) meses de prestação de serviços à comunidade ou de comparecimento à programa ou curso educativo, nos termos do artigo 28, § 3º, da Lei nº 11.343/2006, aumentada até 10 meses em virtude da reincidência.

Art. 28. Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trouxer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar será submetido às seguintes penas:

I - advertência sobre os efeitos das drogas;

II - prestação de serviços à comunidade;

III - medida educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

(...)

§ 3º As penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 5 (cinco) meses.

§ 4º Em caso de reincidência, as penas previstas nos incisos II e III do caput deste artigo serão aplicadas pelo prazo máximo de 10 (dez) meses.

Atento ao disposto no art. 28 da Lei 11.343/06 e considerando os critérios do art. 59 do Código Penal, entendo aplicável à espécie a pena de advertência.

DISPOSITIVO

Em face de todo o exposto, JULGO PROCEDENTE a denúncia para o fim de CONDENAR o réu MATEUS CANDIDO DA SILVA, como incurso no art. 28 da Lei nº 11.343/2006, à pena de ADVERTÊNCIA SOBRE OS EFEITOS DAS DROGAS.

Oportunamente, expeça-se a certidão em favor do advogado dativo, se for o caso.

Após o trânsito em julgado, em execução, expeça-se mandado de intimação, carta precatória ou edital, conforme o caso, constando o seguinte: Em execução, fica advertido o sentenciado que, para além das consequências nocivas à saúde física e psíquica do indivíduo, o consumo de drogas gera inúmeros problemas à sociedade,

estando relacionado à maioria dos crimes praticados, fomentando o tráfico ilícito de entorpecentes, bem como destruindo famílias e, infelizmente, cada vez mais, a infância e a juventude.

Cumpra-se.

Santa Fe do Sul, 08 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA